



Lo Stato regionale e le Regioni



La forma di Stato nel rapporto fra sovranità e territorio

In base al rapporto fra sovranità e territorio possono aversi:

- forme di **Stato unitario**: la sovranità appartiene esclusivamente allo Stato ed è esercitata dal suo apparato centrale.

A partire dagli anni 70 del '900 lo Stato unitario ha conosciuto processi di **decentramento politico** che hanno portato al riconoscimento al proprio interno di entità territoriali dotate di poteri autonomi (Stato regionale)

- forme di **Stato composto**, quando riconosce al proprio interno entità territoriali dotate di sovranità (Confederazione di Stati; Stato federale)



Lo Stato composto

- **Confederazione di Stati:** unione di Stati creata per la gestione di affari comuni
 - non viene creata un'organizzazione statale e una Costituzione superiore agli Stati.
 - Formata attraverso un patto di diritto internazionale fra gli Stati che conservano la loro sovranità
 - Funziona attraverso il principio della rappresentanza paritetica e la regola dell'unanimità

(Es: gli stati uniti dal 1777 al 1787)

- **Stato federale:** unione di Stati che dà origine ad un ordinamento superiore che si impone agli ordinamenti degli Stati (può formarsi per associazione di più Stati (USA 1787) o per la dissociazione di uno Stato unitario (RFT 1949))



Lo Stato federale: caratteri

- Esistenza di un ordinamento statale federale, con una Costituzione federale che riconosce la presenza di entità federate dotate di proprie costituzioni (Stati membri in USA, Lander in Germania e Austria; Regioni in Belgio);
- previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra lo Stato federale e le entità federate (funzioni legislative, amministrative e giurisdizionali);
- Esistenza di un Parlamento bicamerale, in cui una delle due camere rappresenta gli Stati membri;
- Partecipazione degli Stati membri alle decisioni dello Stato federale (funzione legislativa) e alla revisione costituzionale
- Presenza di un organo giurisdizionale federale per la risoluzione delle controversie tra Stato federale e entità federate



Lo Stato regionale: caratteri

- 
- presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l'esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica e di un proprio Statuto (non Costituzione) approvato con legge dello Stato o sottoposto al controllo dello Stato;
 - Nella Costituzione sono definite le competenze autonome delle Regioni (legislative e amministrative (NON giurisdizionali, di polizia giudiziaria e di sicurezza));
 - mancanza di una Camera rappresentativa delle Regioni
 - partecipazione assai limitata ai processi decisionali dello Stato e in particolar modo alla revisione costituzionale;
 - attribuzione alla Corte costituzionale del compito di risolvere i conflitti tra Stato e Regioni a tutela dell'interesse nazionale anche negli ambiti di competenza delle Regioni



Il principio autonomistico

Art. 5 Cost.

“La Repubblica, una e indivisibile, **riconosce e promuove le autonomie locali**; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio **decentramento amministrativo**; **adegua i principi e i metodi della sua legislazione** alle esigenze dell'autonomia e del decentramento”.



Il contenuto dell'art. 5 Cost.

Il principio autonomistico comporta il **riconoscimento e la garanzia delle Regioni e degli altri enti territoriali minori** (Comuni, Città metropolitane, Province) ai quali sono **riconosciuti poteri autonomi**.

L'unico **limite** all'espansione dell'autonomia degli enti territoriali è rappresentato **dall'unità giuridica, economica e sociale** dello Stato (divieto di secessione dello Stato).

Dispone un **decentramento dei poteri dello Stato verso le Regioni** e gli altri enti territoriali (sia sul **piano amministrativo che legislativo**)



Le Regioni come enti autonomi

Secondo la Costituzione, le Regioni sono dotate di:

- ✓ **autonomia politica:** possono darsi un indirizzo politico anche diverso da quello dello Stato. La potestà statutaria è una delle principali espressioni dell'autonomia politica della Regione
- ✓ **Autonomia legislativa:** potestà di emanare norme di legge (efficaci nel territorio regionale) con le quali individuare le finalità e gli interessi fondamentali della comunità.
- ✓ **autonomia amministrativa** (art. 118 Cost.): l'attività amministrativa consiste nel porre in essere tutti quegli atti necessari a perseguire concretamente gli interessi individuati dal legislatore regionale (governo del territorio; l'amministrazione finanziaria; la gestione dei servizi pubblici...). Le Regioni sono dotate di un proprio apparato amministrativo attraverso cui possono dare attuazione alle scelte del legislatore regionale;
- ✓ **autonomia finanziaria** (art. 119 Cost.): le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.



Le tipologie di Regioni italiane

Esistono due tipologie di Regioni in Italia:

REGIONI A STATUTO SPECIALE: Statuto approvato con legge costituzionale. Gli statuti sono stati approvati dall'Assemblea Costituente, tranne quello del Friuli Venezia Giulia, approvato nel 1963.

REGIONI A STATUTO ORDINARIO: i loro Statuti in passato sono stati approvati con legge dello Stato. A seguito della l.c. 1/1999, sono approvati con legge regionale.

Condizioni di particolare autonomia sono inoltre riconosciute alle **Province autonome di Trento e Bolzano**.

La Costituzione disciplina, al Titolo V, le Regioni ordinarie, mentre la disciplina delle Regioni a Statuto speciale ed i loro rapporti con lo Stato sono definiti dai rispettivi Statuti.



Le riforme costituzionali riguardanti le Regioni ordinarie

- **L.c. 1/1999:** ha modificato la potestà statutaria e la forma di governo delle Regioni ordinarie
 - **L.c. 3/2001:** ha valorizzato le Regioni ordinarie e gli enti territoriali nell'ottica di un potenziamento delle competenze ad essi assegnate
- 



La potestà legislativa delle Regioni ordinarie prima della riforma del Titolo V Cost.

L'art. 117 Cost. nel testo precedente alla riforma del Titolo V Cost.:

- Conteneva un elenco di materie su cui le Regioni ordinarie avevano **potestà legislativa concorrente**
- Tutto ciò che **non rientrava** in queste materie era di **potestà legislativa esclusiva dello Stato**

La **legge statale** era la **fonte a competenza generale**, perché la legge regionale poteva intervenire solo nelle materie espressamente indicate dall'art. 117 Cost.



La potestà legislativa concorrente

- Sulla materia indicata dalla Costituzione lo Stato stabiliva la disciplina di principio, la Regione la disciplina di dettaglio.
 - Lo Stato emanava le leggi cornice (leggi quadro) che determinavano i principi fondamentali della materia e poi la Regione li adeguava, con la normativa di dettaglio, alle proprie caratteristiche, esigenze, interessi.
 - Si tratta di un riparto di competenze per diversi modi di disciplinare la stessa materia
- 



I limiti alla potestà legislativa delle Regioni ordinarie nel vecchio Titolo V Cost.

- **Limiti di legittimità:** rispetto della Costituzione (controllo operato dalla Corte costituzionale)
- **Limiti di merito:** rispetto dell'interesse nazionale e dell'interesse di altre Regioni. Il rispetto di tali limiti avrebbe dovuto essere verificato dal Parlamento, ma tale controllo non è stato mai applicato e il limite è scivolato sul piano della legittimità (controllo della Corte cost. in relazione al rispetto del principio di unità della Repubblica ex art. 5 Cost.)



La potestà legislativa delle Regioni ordinarie dopo la riforma del Titolo V Cost.: **il nuovo art. 117 Cost.**

Comma 1: i limiti della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni sono gli stessi (il rispetto della Costituzione; degli obblighi internazionali; degli obblighi derivanti dall'ordinamento UE)

comma 2: elenco delle materie di competenza esclusiva dello Stato

comma 3: elenco delle materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni

comma 4: potestà legislativa esclusiva delle Regioni. E' una potestà residuale, perché riferita ad ogni altra materia non indicata negli elenchi dei commi 2 e 3.



I limiti alla potestà legislativa

Una novità del nuovo art. 117, I comma Cost. è quella di individuare **gli stessi limiti sia per la legislazione regionale sia per la legislazione statale** (ha quindi **parificato le due fonti** dal punto di vista dei limiti a cui sono sottoposte).

I limiti sono:

- a) Rispetto della Costituzione
- b) Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE
- c) Rispetto degli obblighi internazionali



Il rovesciamento del riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni

La riforma del titolo V Cost. ha rovesciato il criterio di riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni:

Ora è la **legge regionale la fonte generale** (chiamata ad intervenire in tutti gli ambiti che non sono di competenza dello Stato). Lo **Stato** può intervenire solo ove la Costituzione preveda una sua **specificata competenza**.

Prima era la legge statale la fonte a competenza generale



La potestà legislativa esclusiva dello Stato

Riguarda materie e ambiti per i quali è richiesta una **disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale**, non frazionabile quindi in normative diverse da Regione a Regione, in quanto inerenti ad **interessi unitari** di tutto l'ordinamento nel suo complesso.

ESEMPI:

- politica monetaria (moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario; sistema tributario);
- immigrazione; cittadinanza;
- L'ordinamento civile e penale
- materie attinenti alla sicurezza dello Stato (difesa e forze armate, ordine pubblico);
- materie relative alla giustizia (giurisdizione e norme processuali);



La potestà legislativa concorrente fra Stato e Regioni

La potestà legislativa concorrente esisteva già anche nel vecchio Titolo V Cost. La riforma del 2001 ha ampliato le materie di questa tipologia di potestà legislativa:

ESEMPI:

tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica; tutela della salute; Protezione civile; governo del territorio; alimentazione; valorizzazione dei beni culturali



La potestà legislativa residuale delle Regioni

E' una potestà **legislativa esclusiva o piena**.

Spetta alla sola legge regionale la disciplina delle **materie non indicate dagli elenchi dell'art. 117 Cost.**, secondo e terzo comma:

Esempi: agricoltura, commercio, artigianato, assistenza sociale.....



Le c.d. materie trasversali

Tra le competenze esclusive dello Stato ve ne sono alcune che sono state definite **«trasversali»** dalla Corte costituzionale, nel senso che **tagliano orizzontalmente le materie di competenza regionale** e ricavano spazi di intervento al legislatore statale.

Secondo la Corte costituzionale, più che **materie in senso stretto** sono **FINALITA' DI CARATTERE UNITARIO** che lo Stato deve perseguire e che consentono al legislatore statale di intervenire anche in materie che sono formalmente assegnate alle Regioni, restringendo così gli spazi di disciplina della legge regionale

Ad esempio: la tutela della concorrenza; l'ordinamento civile e penale; la tutela dell'ambiente; **la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;** le funzioni fondamentali degli enti locali.



La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

E' ritenuta dalla Corte costituzionale **non una materia in senso stretto**, ma **una finalità**, “una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni che integrano il **contenuto essenziale di tali diritti**, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle (**sentenza n. 282/2002**).

Viene così attribuito al legislatore statale uno strumento per garantire il **mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti**, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto.



Le funzioni amministrative nel vecchio Titolo V Cost.

Art. 118 Cost.:

«Spettano alla regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo.....».

.....

« La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».



Principi che si potevano ricavare dall'art. 118 Cost.

- Il PARALLELISMO tra funzioni legislative e amministrative della regione
- La Regione doveva avere un ruolo di programmazione e di indirizzo ed esercitare le funzioni amministrative di cui era titolare **delegandole agli enti locali o avvalendosi dei loro uffici**. Gli enti territoriali minori erano individuati come **«gestori» delle funzioni amministrative regionali**



Il lento processo di trasferimento delle funzioni amministrative

Dopo l'istituzione delle Regioni ordinarie lo Stato ha provveduto al trasferimento di funzioni amministrative alle medesime mediante **alcuni decreti legislativi**:

- **Prima ondata di trasferimenti:** alcuni d.lgs. del 1972
- **Seconda ondata di trasferimenti:** D.lgs. (D.P.R) 616/1977.

Tuttavia tali trasferimenti **non hanno risposto pienamente alle esigenze di autonomia delle Regioni.**



La legge Bassanini n. 59/1997: la sussidiarietà verticale e orizzontale

La **legge 59/1997 è una legge delega** che ha delegato il Governo ad emanare nuovi decreti legislativi di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni e agli enti territoriali minori.

Ha dato vita ad una nuova ondata di decentramento delle funzioni amministrative introducendo un criterio di riparto innovativo: LA SUSSIDIARIETA' VERTICALE E ORIZZONTALE



La sussidiarietà verticale

Sussidiarietà verticale: la **generalità delle funzioni amministrative deve essere attribuita all'ente più vicino al cittadino**, ossia il Comune, in ragione delle sue dimensioni territoriali ed organizzative.

Solo le funzioni amministrative incompatibili con le dimensioni territoriali e organizzative dell'ente, o che richiedono un esercizio unitario, possono essere conferite agli enti territoriali superiori (Province, Regioni, Stato)



Segue:

Ciò significa che le funzioni devono essere attribuite **in via generale al livello di governo territorialmente più vicino ai cittadini (i Comuni)**. Solo quando il livello inferiore si riveli inadeguato o non abbia apparati o risorse sufficienti per i compiti che deve svolgere, sarà possibile attribuire la funzione amministrativa al livello superiore (le Province e, seguendo lo stesso criterio, le Regioni e lo Stato).

Ha **superato il criterio del parallelismo delle funzioni** (legislative e amministrative) per individuare quale criterio di distribuzione di tutte le funzioni amministrative il principio di SUSSIDIARIETA' VERTICALE



I principi della Legge Bassanini

Principi su cui si basa il conferimento di funzioni sulla base della sussidiarietà verticale:

Adeguatezza (l'ente territoriale riceve le funzioni che è in grado di svolgere in relazione al suo apparato amministrativo e alle sue disponibilità finanziarie)

Differenziazione (non tutti gli enti hanno le stesse funzioni amministrative)

Completezza (all'ente governativo superiore sono attribuite le funzioni che non possono essere distribuite all'ente inferiore)

Responsabilità: l'ente territoriale destinatario della funzione ha la responsabilità di esercitarla secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia

la sussidiarietà orizzontale

La distribuzione verso il basso delle funzioni amministrative è affiancata all'**impegno degli enti territoriali di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini**, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale

In tale significato la **sussidiarietà orizzontale** si collega all'art. 2 Cost.:

- Anche i privati devono **assumere responsabilità e compiti che hanno una utilità sociale**, anche in funzione dei doveri di **solidarietà politica sociale ed economica** che la Costituzione impone a tutti (pubblici poteri e collettività sociale).
- La sussidiarietà orizzontale è espressione **dell'art. 2 Cost.** anche nella parte in cui valorizza le **formazioni sociali**.



Il nuovo art. 118 Cost.

Il nuovo art. 118 Cost. ha **costituzionalizzato i principi sanciti dalla Legge Bassanini**:

VERTICALE: «le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

.....

ORIZZONTALE: Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».



I limiti alla autonomia finanziaria

La potestà impositiva degli enti autonomi deve esplicarsi in armonia con la Costituzione e deve rispettare anche i limiti che derivano dalla potestà legislativa dello Stato in alcune materie:

- ✓ **Armonizzazione dei bilanci pubblici** (potestà legislativa esclusiva statale)
- ✓ **perequazione delle risorse finanziarie** (potestà legislativa esclusiva statale)



Autonomia finanziaria e garanzia dell'eguaglianza

Con il nuovo sistema di autonomia finanziaria **le regioni più ricche possano disporre di maggiori risorse** (in quanto il gettito delle imposte varia con il variare della ricchezza tassata).

Ciò implica il **rischio** della impossibilità per i territori economicamente più svantaggiati di **finanziare con le proprie risorse lo svolgimento delle funzioni amministrative di cui sono titolari**.

In tale caso sono le risorse provenienti dal “**Fondo perequativo**” (art. 119, co. III, Cost.) a dover consentire a queste regioni la sufficienza delle risorse.



Segue:

Il **meccanismo perequativo** previsto dall'art. 119 Cost. contempla un sistema di **redistribuzione delle risorse finanziarie verso le Regioni economicamente più deboli** orientato ad un modello di federalismo cooperativo.

Tale modello di federalismo collaborativo si pone come attuazione di alcuni fondamentali principi costituzionali

- ✓ **L'unità e indivisibilità della Repubblica**
- ✓ Il **principio di eguaglianza** e la piena **garanzia dei diritti**, indipendentemente dal luogo di residenza (art. 3, Co. II, e art. 2 Cost.);
- ✓ Il **principio solidarietà** (art. 2 Cost.);
- ✓ La garanzia dei **livelli essenziali** (art. 117 Cost.)



Finanziamenti ulteriori a destinazione vincolata

Art. 119 V c. Cost.

Si tratta di risorse aggiuntive e finanziamenti speciali non destinati a garantire lo svolgimento delle normali funzioni delle Regioni e degli enti territoriali, ma a perseguire obiettivi individuati dalla stessa Costituzione all'art. 119 V c., Cost.

- promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
- rimuovere gli squilibri economici e sociali
- favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona
- provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.



la l.c. 1/1999 e l'introduzione della forma di governo neoparlamentare

La riforma costituzionale prevista dalla **l.c. 1/1999** ha introdotto **in via transitoria**, per le Regioni ordinarie, la **forma di governo neoparlamentare** e al contempo disposto che tali regioni avrebbero potuto scegliere la loro forma di governo nella **elaborazione dei loro nuovi statuti** (la stessa legge costituzionale ha riformato anche la potestà statutaria delle regioni ordinarie)



Caratteri della forma di governo neoparlamentare

- ✓ Elezioni contestuali, da parte del corpo elettorale regionale, del Consiglio regionale e del Presidente della Regione
- ✓ Rapporto di fiducia implicita fra Consiglio e Presidente della Regione
- ✓ Il PDR nomina e revoca i membri della Giunta regionale. Dirige la politica della Giunta e ne è responsabile
- ✓ Il Consiglio può approvare una mozione di sfiducia nei confronti della Giunta (richiesta di almeno 1/5 dei membri del Consiglio e approvazione a maggioranza assoluta) ➡ CONSEGUEENZA: dimissioni della Giunta e scioglimento del Consiglio (necessità di tornare a nuove elezioni)
- ✓ Stessa conseguenza anche in caso di dimissioni, impedimento permanente o rimozione del PDR e in caso in cui venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio
- ✓ GOVERNO DI LEGISLATURA: principio «*SIMUL STABUNT SIMUL CADENT*»



La potestà statutaria delle regioni ordinarie

ART. 123 Cost. nel testo della Costituzione del 1948:

Lo statuto era deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed era approvato con legge dello Stato.

- ✓ Era una legge dello Stato: il Parlamento traduceva in legge statale la delibera del Consiglio regionale (e su di essa svolgeva una attività di controllo). Lo statuto entrava a far parte degli atti normativi dello Stato

Lo Statuto regionale nel nuovo art. 123 Cost.

Art. 123 Cost. dopo la modifica introdotta dalla l.c. n. 1/1999

«Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a **maggioranza assoluta dei suoi componenti**, con **due deliberazioni successive** adottate ad **intervallo non minore di due mesi**

...

Il Governo della Repubblica può promuovere la **questione di legittimità costituzionale** sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro **trenta giorni dalla loro pubblicazione**.

Lo statuto è **sottoposto a referendum popolare** qualora entro **tre mesi dalla sua pubblicazione** ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi...»

Il procedimento di formazione dello Statuto delle Regioni ordinarie

Consiglio regionale: **prima deliberazione** (maggioranza assoluta dei componenti)



Intervallo di almeno di due mesi



seconda deliberazione (maggioranza assoluta dei componenti)



Pubblicazione della bozza di statuto in GU (a scopo notiziale)

- eventuale richiesta di referendum confermativo – entro 3 mesi (1/5 dei consiglieri o 1/50 degli elettori della regione)
- eventuale ricorso alla Corte costituzionale – entro 30 giorni (ad opera del governo della Repubblica)



Segue:

- ✓ **in caso di mancata richiesta di referendum, esito positivo del referendum, mancato ricorso alla Corte costituzionale; mancato accoglimento del ricorso:**

Promulgazione dello Statuto da parte del Presidente della Regione e pubblicazione in GU e BUR per la sua entrata in vigore

- ✓ **in caso di esito negativo del referendum, dichiarazione di illegittimità costituzionale:** il procedimento si interrompe e deve ricominciare dall'inizio con una nuova delibera del Consiglio regionale



Il rapporto fra lo Statuto regionale e le altre fonti dell'ordinamento

- ✓ **Rispetto alla Costituzione:** lo Statuto regionale è subordinato alla Costituzione (deve essere in armonia con la Costituzione: art. 123 Cost.)
- ✓ Il rapporto fra lo **Statuto regionale e le leggi dello Stato** è disciplinato dal **criterio della competenza:** le leggi dello Stato non possono intervenire nelle materie riservate allo Statuto e quest'ultimo non può disciplinare materie estranee alla sua competenza definita dall'art. 123 Cost.
- ✓ **Rispetto alla legge regionale,** lo Statuto si pone come fonte posta al vertice dell'ordinamento regionale alla quale il legislatore regionale deve attenersi



La potestà statutaria delle Regioni speciali

- Gli Statuti delle Regioni a Statuto speciale hanno la forma di leggi costituzionale
- La l.c. n. 2/2001 ha modificato la potestà statutaria delle Regioni a statuto speciale:

Ha attribuito alle Regioni speciali di definire autonomamente la propria forma di governo con una delibera statutaria approvata a maggioranza assoluta del Consiglio regionale e sottoposta alla approvazione del corpo elettorale regionale